

TRIBUNAL PLENO – SESSÃO: 08/10/2025
CAUTELAR EM PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÃO
SEÇÃO MUNICIPAL

(M-002)

Processo: TC-014950.989.25-1.

Representante: Fortpav Pavimentação e Serviços LTDA.

Representada: Prefeitura Municipal de Botucatu.

Responsável: Fábio Vieira de Souza Leite – Prefeito.

Assunto: Representação com pedido de medida cautelar em face do Pregão Eletrônico nº 234/2025, promovido pela Prefeitura Municipal de Botucatu, objetivando o registro de preços para contratação futura e eventual, de serviços de conservação de pavimentos viários – “tapa buracos”, por tonelada aplicada, com aplicação de concreto asfáltico e emulsão da pintura de ligação, com fresadora e caminhão de caçamba térmica.

Valor Estimado: R\$ 24.757.500,00 (vinte e quatro milhões, setecentos e cinquenta e sete mil e quinhentos reais).

Advogados: Rodrigo Aidar Moreira (OAB/SP 263.513); Marcelo Emílio de Oliveira (OAB/SP 301.878).

EMENTA: CAUTELAR EM PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÃO. LICITAÇÃO. PREGÃO. RESTRITIVA METODOLOGIA DE FORNECIMENTO. METODOLOGIA EXECUTIVA DE SERVIÇO INAPROPRIADA. COMPROVAÇÃO DE 50% DOS QUANTITATIVOS TOTAIS EM REGISTRO DE PREÇOS. CAT PARA FORNECIMENTO. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

MÉRITO

1. RELATÓRIO

1.1. Trata-se de representação de **FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA**, com pedido de medida cautelar em face do Pregão Eletrônico nº 234/2025, promovida pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU**, objetivando o registro de preços para contratação futura e eventual, de serviços de conservação de pavimentos viários – “tapa buracos”, por tonelada aplicada,

com aplicação de concreto asfáltico e emulsão da pintura de ligação, com fresadora e caminhão de caçamba térmica, no valor estimado de R\$ 24.757.500,00 (vinte e quatro milhões, setecentos e cinquenta e sete mil e quinhentos reais).

1.2. O Representante, em linhas gerais, critica os seguintes pontos do edital:

- a)** Exigência restritiva de caminhão equipado com caçamba térmica. Alega que sua usina se encontra localizada a menos de 10 (dez) quilômetros do centro do Município de Botucatu, sendo plenamente possível assegurar que o CBUQ será transportado e aplicado dentro dos limites de temperatura necessários;
- b)** Indevida utilização de TBR (Tratamento Betuminoso Superficial), pois configura solução temporária, voltada a reparos emergenciais e de caráter paliativo;
- c)** Indevida exigência de comprovação de capacidade técnica mínima correspondente a 50% do quantitativo total a ser registrado;
- d)** Exigência de acervo profissional sobre o fornecimento de emulsão asfáltica.

1.3. Nestes termos, requereu a suspensão liminar do procedimento licitatório e, ao final, o acolhimento de suas impugnações com a determinação de retificação do instrumento convocatório.

1.4. Foi deferida a medida liminar de suspensão do certame e determinado o processamento da matéria como cautelar em procedimentos de contratação, fixando-se o prazo de 10 (dez) dias úteis à **PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU** para apresentação de cópia integral do edital e justificativas, para o exame previsto no artigo 171, §1º, da Lei Federal nº 14.133/21 (Evento 11.1).

1.5. A Representada apresentou justificativas nos autos (Eventos 38.1/38.33).

1.6. O Departamento de Instrução Processual Especializada – DIPE e o Ministério Público de Contas - MPC concluíram pela **procedência parcial** da representação (Eventos 46.1 e 50.1).

É o relatório.

TRIBUNAL PLENO

SESSÃO: 08/10/2025

TC-014950.989.25-1

CAUTELAR EM PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÃO

SEÇÃO MUNICIPAL

2. VOTO

2.1. Em exame, representação de **FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA**, com pedido de medida cautelar em face do Pregão Eletrônico nº 235/2025, promovida pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU**, objetivando o registro de preços para contratação futura e eventual, de serviços de conservação de pavimentos viários – “tapa buracos”, por tonelada aplicada, com aplicação de concreto asfáltico e emulsão da pintura de ligação, com fresadora e caminhão de caçamba térmica.

2.2. As análises da matéria pelo Departamento de Instrução Processual Especializada - Engenharia e pelo Ministério Público de Contas apontam que as justificativas apresentadas pela Origem não foram suficientes para evidenciar a boa ordem dos aspectos questionados, expondo a necessidade de aprimoramento do edital, para o regular prosseguimento da licitação.

2.3. A primeira irregularidade apontada na representação questiona a exigência de caminhão equipado com caçamba térmica.

Segundo a Representante, sua usina se localiza a menos de 10 quilômetros do centro do Município, distância que permite a entrega e aplicação do material dentro dos parâmetros de temperatura definidos pelas normas técnicas do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER/SP), prescindindo do referido equipamento. Sustenta, assim, que a exigência se revela excessiva, desprovida de razoabilidade técnica e restritiva à competitividade do certame, apontando que o próprio Município não a impôs em licitações análogas anteriores.

Conforme revelou a análise do Departamento de Instrução Processual Especializada – DIPE, a exigência do caminhão com caçamba térmica carece de fundamentação, visto que o Estudo Técnico Preliminar (ETP) e o Termo de Referência (TR) não apresentam justificativas técnicas que demonstrem sua real imprescindibilidade. A instrução do DIPE aponta ainda que as normas de referência do DER/SP e do DNIT não impõem o uso obrigatório do equipamento, pois o foco normativo está na manutenção da temperatura do material, prevendo inclusive o uso de alternativas como lonas térmicas.

Diante do apurado pelo DIPE, a ausência de motivação técnica, somada à falta de critérios objetivos no edital para a aplicação da regra (como distâncias ou tempos de transporte), torna a exigência frágil. Desta forma, conclui-se que a imposição de forma indistinta e obrigatória, ainda que se trate de uma boa prática de engenharia, configura-se como um requisito excessivo, com potencial para restringir indevidamente a competitividade do certame e ferir o princípio da busca pela proposta mais vantajosa.

Assim, acolho a manifestação técnica pela procedência parcial da representação neste ponto, para que a Municipalidade revise a exigência, alinhando-a às normas técnicas e garantindo a competitividade, seja pela apresentação de justificativas técnicas que demonstrem a sua imprescindibilidade para a garantia da qualidade do serviço no contexto local, seja pela sua exclusão ou pela aceitação de meios alternativos que também assegurem a manutenção da temperatura do CBUQ.

2.4. Relativamente à técnica de execução dos serviços, por meio da utilização de Tratamento Betuminoso Superficial (TBR), o Representante argumenta que tal método configura uma solução temporária e de caráter paliativo, inadequada para reparos definitivos em vias de tráfego intenso. Sustenta que, para a finalidade do contrato, as boas práticas de engenharia, recomendadas inclusive pelo DER/SP, indicariam a adoção de técnicas de recomposição completa do pavimento.

A manifestação da unidade especializada, no entanto, esclareceu a questão, revelando que o edital não prevê a execução de serviços utilizando a

técnica de Tratamento Betuminoso Superficial. Verificou-se que o termo “TBR” foi utilizado de forma equivocada no instrumento convocatório, especificamente no item 5.2.15 do Termo de Referência, como sinônimo para “caminhão com caçamba térmica (silo móvel)”.

Trata-se, portanto, de uma impropriedade terminológica que, embora não altere o escopo dos serviços, gerou confusão e incerteza, motivando a impugnação da Representante.

Por essa razão, acompanho o entendimento do DIPE pela procedência parcial da representação neste item, não pelo mérito da técnica a ser empregada, mas pela manifesta inadequação na redação do edital. Impõe-se a correção da terminologia utilizada no instrumento convocatório a fim de afastar qualquer ambiguidade e garantir a clareza das especificações técnicas, em respeito aos princípios que regem a licitação.

2.5. Relativamente à exigência de comprovação de capacidade técnica mínima correspondente à 50% do quantitativo a ser registrado, é possível observar que a irresignação recai sobre comando editalício que encontra amparo no comando expresso do §2º, do art. 67, da Lei nº 14.133/21¹, revelando, portanto, a improcedente da queixa.

A análise do Departamento de Instrução Processual Especializada – DIPE revelou, contudo, falhas na forma como a exigência foi estruturada pela Municipalidade. Verificou-se que tanto o Estudo Técnico Preliminar (ETP) quanto o Termo de Referência (TR) carecem de fundamentação técnica para justificar a escolha das parcelas de relevância e os quantitativos definidos.

Ainda conforme apontado órgão especializado, a exigência de qualificação técnica mostra-se fragilizada por duas falhas principais. A primeira reside no agrupamento indevido, em uma única parcela de relevância, de serviços de recomposição asfáltica (‘tapa-buraco’) com a utilização de um equipamento específico, medida que compromete a objetividade do critério e

¹ § 2º Observado o disposto no **caput** e no § 1º deste artigo, será admitida a exigência de atestados com quantidades mínimas de até 50% (cinquenta por cento) das parcelas de que trata o referido parágrafo, vedadas limitações de tempo e de locais específicos relativas aos atestados.

restringe a competição. A segunda falha consiste na ausência de um estudo prévio que justifique os quantitativos de serviços e de emulsão ligante fixados como parâmetros para a habilitação dos licitantes.

Portanto, embora a legislação admita um percentual de até 50%, a carência de fundamentação para a escolha das parcelas e para a fixação de seus quantitativos compromete a legalidade e a razoabilidade do critério. A validade da exigência depende diretamente da motivação técnica que a sustenta, o que não se verifica no presente caso.

Sendo assim, acolho o posicionamento do DIPE pela procedência parcial da representação neste ponto. Determino à Municipalidade que, caso decida manter a exigência, justifique formalmente no processo licitatório (ETP e TR) a pertinência das parcelas de relevância e a adequação dos quantitativos, que deverão ser embasados em estudos consistentes. Ademais, deverá individualizar as parcelas que representem etapas tecnicamente distintas do objeto, de modo a conciliar a qualificação dos interessados com o princípio da ampla competitividade.

2.6. Sobre a exigência de atestado acervado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) para fornecimento de emulsão asfáltica, a Representante sustenta que a medida é técnica e juridicamente imprópria. Argumenta que a emulsão asfáltica é um insumo, e o acervo técnico emitido pelo CREA se refere à execução de serviços de engenharia, não ao simples fornecimento de materiais.

A análise técnica ponderou que, embora a redação da cláusula possa levar à interpretação de que se exige atestado para um mero insumo, o que seria de fato indevido, a intenção da Municipalidade parece ter sido a de comprovar a experiência na execução do serviço como um todo.

Ainda segundo a unidade especializada, a leitura sistemática do edital e do Termo de Referência indica que a exigência não se refere ao fornecimento do material, mas sim à sua *aplicação* como pintura de ligação, uma

etapa crítica para garantir a aderência entre as camadas do pavimento e a qualidade final do reparo.

Contudo, o DIPE concluiu que a forma como a cláusula foi redigida no edital carece de clareza e permite a interpretação equivocada apontada pela Representante, gerando insegurança jurídica e potencial restrição à competitividade.

Dessa forma, acompanho a conclusão pela procedência parcial da representação quanto a este ponto. É necessário que, em sendo o caso, a Prefeitura de Botucatu retifique o edital para afastar qualquer dúvida, especificando que a comprovação de capacidade técnica se refere ao serviço de *aplicação da emulsão asfáltica para pintura de ligação*, e não ao seu mero fornecimento, alinhando o texto da exigência ao real objeto do serviço a ser executado e preservando a objetividade do certame.

2.7. Por fim, em decorrência de despacho desta Relatoria, o DIPE analisou a forma como as parcelas de relevância foram descritas no edital, a fim de verificar se o detalhamento excessivo poderia configurar exigência de experiência em atividades específicas, em afronta à jurisprudência consolidada desta Casa (Súmula nº 30).

A análise técnica confirmou a existência de irregularidade.

Conforme mencionado anteriormente, o edital estabeleceu como parcela de relevância a “execução de serviços de recomposição asfáltica ‘tapa buraco’ executados com CBUQ, associada, de modo acumulado, à utilização de caminhão com silo móvel térmico”.

Adicionalmente, embora não tenha sido objeto da representação, constatou-se que a exigência referente à emulsão asfáltica do tipo “RR-2C” também foi estabelecida de forma excessivamente específica. A aplicação da pintura de ligação é uma operação rotineira em serviços de pavimentação, cujas características técnicas não demandam um detalhamento tão restrito a um tipo específico de emulsão para fins de qualificação.

Diante do exposto, acolho integralmente a análise do DIPE e concluo que as formas como as parcelas de relevância foram delineadas no edital deve ser revista. A Administração precisa readequar as exigências para que reflitam o núcleo técnico do objeto de maneira proporcional, sem impor a comprovação acumulada de etapas distintas ou a experiência com insumos excessivamente específicos, em respeito à jurisprudência desta Corte.

2.8. Ante o exposto e por tudo o mais consignado nos autos, acompanhado do Departamento de Instrução Processual Especializada – DIPE e do Ministério Público de Contas, **VOTO** pela **PROCEDÊNCIA PARCIAL** da representação e, com fundamento no §3º do artigo 171 da Lei Federal nº 14.133/21, determino à **PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU** que, caso prossiga com o certame, retifique o edital, de forma a:

- a) Apresentar, no Estudo Técnico Preliminar (ETP) e no Termo de Referência (TR), justificativa técnica para a imprescindibilidade do **caminhão com caçamba térmica**, ou, alternativamente, admitir outros meios que assegurem a manutenção da temperatura do CBUQ, como lonas térmicas, alinhando a exigência às normas técnicas aplicáveis;
- b) Corrigir a impropriedade terminológica no edital, eliminando a sigla “**TBR**” quando utilizada como sinônimo de equipamento, a fim de garantir a clareza e a precisão do instrumento convocatório;
- c) Fundamentar, no ETP e no TR, a escolha das **parcelas de relevância técnica** e os **quantitativos mínimos exigidos para qualificação**, com base em estudos de demanda consistentes e promovendo a individualização de serviços que representem etapas tecnicamente distintas, em vez de sua aglutinação;
- d) Aprimorar a clareza do escopo do objeto, adequando a redação da cláusula de qualificação técnica referente à **emulsão asfáltica**, especificando que, em sendo o caso, a exigência de atestado se refere à comprovação de experiência na execução do serviço de *aplicação* do material (pintura de ligação), e não ao seu mero fornecimento;

- e) Revisar a descrição das parcelas de relevância para afastar o detalhamento excessivo e a exigência acumulada de atividades, em observância ao disposto na **Súmula nº 30** desta Corte.

A reformulação do edital é, portanto, medida que se impõe, em conformidade com todos os aspectos desenvolvidos no corpo do voto ora proferido, com a consequente publicação do novo texto do ato convocatório e reabertura do prazo legal para oferecimento das propostas.

Por fim, arquivem-se os procedimentos eletrônicos, após o trânsito em julgado da decisão.

Valdenir Antonio Polizeli
Conselheiro Substituto – Auditor